Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права и криминологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПРЕТА И ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА 7
1.1. Развитие законодательства об ответственности за сбыт 7
1.2. Объект и предмет преступления 11
ГЛАВА 2. ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 16
2.1. Объективная сторона и квалифицирующие признаки сбыта 16
2.2. Субъективные признаки и отграничение от смежных составов 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29

ВВЕДЕНИЕ

Право на охрану здоровья закреплено в статье 41 Конституции Российской Федерации[1]. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) охраняет здоровье населения, а сбыт наркотических средств и психотропных веществ запрещает статья 228.1 УК РФ. Норма объединяет три действия со средствами, веществами и их аналогами (производство, сбыт, пересылка) и два действия с растениями и их частями (сбыт, пересылка), а санкции возрастают от четырех лет лишения свободы по части 1 до пожизненного лишения свободы по части 5[2]. Ответственность по части 1 не связана с размером и наступает при любом количестве переданного, на что прямо указано в пункте 13 постановления Пленума[3].

Актуальность темы определяется характером угроз, названных в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: среди них деятельность организованных групп и преступных сообществ, связанная с незаконным оборотом наркотиков, и усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта с использованием инновационных коммуникационных технологий[4]. А.В. Чернов, обобщив статистику 2013–2022 годов, отмечает снижение числа регистрируемых наркопреступлений при росте доли сбыта: в 2013 г. зарегистрировано 231 462 наркопреступления, из них 108 874 факта сбыта, то есть 47 %, в 2021 г. доля сбыта составила 57,6 %, а за десять месяцев 2022 г. 62,5 %[5]. От точности

---

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 41.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.1, части 1 и 5.

[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.

[4] Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 (в редакции от 16 февраля 2026 г.), подпункты «в» и «г» пункта 9.

[5] Чернов А.В. Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2 (105). С. 286.

признаков сбыта зависит квалификация по большинству дел о наркопреступлениях.

Трудности практики порождает конструкция нормы: сбыт определен через направленность на возмездную или безвозмездную реализацию, а способы передачи описаны открытым перечнем[1]. Спорными остаются момент окончания сбыта и его отграничение от хранения, а также признак использования электронных сетей, требующий установления того, что сеть применена как способ передачи.

Нормативная основа подвержена частым изменениям. Перечень контролируемых веществ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 и действует в редакции от 11 июня 2025 г.[2] Размеры, от которых зависит квалификация по частям 3, 4 и 5, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.) отдельно для каждого средства, вещества, растения и его части[3]. Поскольку размеры установлены подзаконным актом, применяется редакция таблицы, действовавшая на момент совершения деяния; более поздняя применяется, только если она устраняет преступность деяния или смягчает наказание (статьи 9 и 10 УК РФ).

Степень разработанности темы определяется исследованиями отдельных признаков сбыта. Признак использования электронных сетей исследован Е.В.

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.

[2] Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

[3] Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

Хромовым, показавшим, что не всякое применение сети образует способ сбыта[1], а конструкция единого продолжаемого сбыта исследована В.Н. Шихановым[2]. Стадии сбыта через тайники разобраны Е.Н. Федик: она относит действия закладчика, задержанного до информирования приобретателя о месте тайника, к покушению на сбыт[3]. Трудности возникают и при квалификации нескольких эпизодов: А.В. Чернов показывает, как при нескольких тайниках разграничиваются единое продолжаемое преступление и совокупность, и разбирает проблемы соучастия[4]. Оконченность сбыта и квалификацию нереализованного умысла рассматривает Ю.С. Норвартян[5], влияние предмета на квалификацию, включая аналоги и смеси, Р.Н. Гордеев[6], историю противодействия обороту В.А. Емельянов[7], субъект преступления Л.В. Дружинина[8], общественную опасность посягательств на здоровье населения А.Е. Шалагин[9].

Объект исследования составляют отношения, складывающиеся при уголовно-правовой охране здоровья населения от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Предмет исследования

---

[1] Хромов Е.В. Проблемы квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 34.

[2] Шиханов В.Н. Конструкция единого продолжаемого сбыта наркотических средств или психотропных веществ // Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 43–44.

[3] Федик Е.Н. Современная практика квалификации сбыта наркотических средств // Российское правосудие. 2024. № 1. С. 82.

[4] Чернов А.В. Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2 (105). С. 287.

[5] Норвартян Ю.С. Некоторые проблемы применения статьи 228.1 УК РФ // Закон и жизнь. 2017. № 1. С. 47.

[6] Гордеев Р.Н. Влияние предмета наркопреступлений на квалификацию // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 1 (18). С. 48, 51.

[7] Емельянов В.А. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в России: историко-правовые и международно-правовые аспекты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 2. С. 140.

[8] Дружинина Л.В. Субъект преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228-1 УК РФ // Проблемы науки. 2019. № 11 (47). С. 83–84.

[9] Шалагин А.Е. Преступления против здоровья населения. Понятие, виды, общественная опасность // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 3 (5). С. 30.

образуют норма статьи 228.1 УК РФ, положения Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», подзаконные акты о перечне и размерах, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной практики и доктринальные работы.

Цель работы состоит в том, чтобы установить содержание признаков преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, и определить правила квалификации сбыта по действующей редакции закона. Задачи исследования: проследить развитие законодательства об ответственности за незаконный сбыт, установить признаки объекта и предмета посягательства, раскрыть содержание объективной стороны, момента окончания и размерных критериев, охарактеризовать квалифицирующие признаки и субъекта, выявить критерии отграничения сбыта от смежных составов.

Методологическую основу составили диалектический, формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой и статистический методы, примененные при толковании диспозиции, сопоставлении сбыта с хранением и пособничеством, обработке статистических сведений. Эмпирическую основу составили статистические сведения о регистрируемых наркопреступлениях, определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2024 г. № 10-УДП24-3-К6 и определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37-О. При толковании учтена изложенная в этом определении позиция Конституционного Суда Российской Федерации о допустимости определения размера по массе смеси, содержащей психотропное вещество и нейтральный наполнитель.

Работа состоит из введения, двух глав с четырьмя параграфами, заключения и списка использованных источников. Первая глава посвящена становлению нормы и признакам предмета, вторая охватывает объективную и субъективную стороны и вопросы отграничения. Апробация результатов не проводилась.

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПРЕТА И ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТА

1.1. Развитие законодательства об ответственности за сбыт

Российское законодательство шло от запрета отдельных веществ к общей норме. В.А. Емельянов начинает историю действующих норм со статьи 140-д Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., введенной постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 22 декабря 1924 г. Норма преследовала изготовление и хранение с целью сбыта и сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения. За такие действия предусматривалось лишение свободы до трех лет с конфискацией части имущества или без нее, с воспрещением проживания в Москве, Ленинграде, пограничной полосе и портовых городах[1]. Кодекс 1926 г. перенёс тот же запрет в статью 104, несколько смягчив наказание, а после принятия в 1959–1961 гг. уголовных кодексов союзных республик круг наказуемых действий с наркотическими веществами заметно расширился[2].

Ответственность за сбыт прошла путь от общей нормы о наркотических средствах до отдельной статьи с пятью частями. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. поместил незаконные действия с наркотическими средствами в главу о преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Статья 224 этого Кодекса в редакции, действовавшей до 1 января 1997 г., строила ответственность по цели: части первая и вторая охватывали изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта и сам сбыт, части третья и четвертая охватывали те же действия без цели сбыта, часть пятая предусматривала нарушение установленных

---

[1] Емельянов В.А. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в России: историко-правовые и международно-правовые аспекты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 2. С. 140.

[2] Емельянов В.А. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в России: историко-правовые и международно-правовые аспекты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 2. С. 141.

правил[1]. Сбыт наказывался лишением свободы до десяти лет, а квалифицированный сбыт от шести до пятнадцати лет.

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. сохранил эту схему. Разделение норм произошло при реформе 2003 г.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ изложил статью 228 в новой редакции и дополнил Кодекс статьями 228.1 и 228.2[2]. С этого момента сбыт образует самостоятельный состав, а статья 228 охватывает только действия без цели сбыта.

Размерная градация складывалась отдельно. Первоначально крупный размер определялся через среднюю разовую дозу: примечание к статье 228 в редакции 2003 г. признавало крупным количество, превышающее размер средней разовой дозы в десять и более раз. Особо крупным считалось превышение того же показателя в пятьдесят и более раз, а сами дозы утверждало постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 г. № 231[3]. Федеральный закон от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ изложил пункт 2 примечаний к статье 228 в новой редакции: размеры утверждает Правительство, а привязка к средней разовой дозе исключена, и тогда же введен пункт 3 о размерах аналогов[4]. Размеры в граммах утвердило

---

[1] Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статья 224.

[2] О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ.

[3] Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 (утратило силу).

[4] О внесении изменений в статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ.

постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76[1].

Второе направление изменений связано с растениями. Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ дополнил наименование статьи 228.1 словами о сбыте или пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей; изменения вступили в силу через сто восемьдесят дней после официального опубликования, то есть с 17 ноября 2010 года[2]. Тогда же незаконное культивирование таких растений, не содержащее признаков преступления, стало административным правонарушением по статье 10.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях[3].

Третье направление связано с размерами и санкциями. Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ изложил статью 228.1 в новой редакции: размеры образовали трехзвенную градацию, где значительный размер стал новым квалифицирующим признаком (до 2012 г. крупный размер вменялся по пункту «б» части 2, особо крупный по пункту «г» части 3), санкции усилены, и редакция вступила в силу с 1 января 2013 года[4] Действующие значения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002: для героина 0,5, 2,5 и 1000 граммов, для каннабиса (марихуаны) 6, 100 и 100 000 граммов, для мефедрона и N-метилэфедрона 0,2, 1

---

[1] Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76 (утратило силу).

[2] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ.

[3] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, статья 10.5.1; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ, статья 5.

[4] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ.

и 200 граммов[1]. После реформы 2012 г. перечень мест в пункте «а» части 2 менялся дважды: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ заменил образовательное учреждение образовательной организацией, а Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 494-ФЗ добавил в этот перечень после слова «метрополитена» слова «на территории воинской части»[2].

Разъяснения высшей судебной инстанции менялись вместе с нормой. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 30 введены пункты 13.1 и 13.2: сбыт признается оконченным с момента выполнения всех действий по передаче, а незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка с целью сбыта образуют покушение, если средство не передано приобретателю[3]; тогда же введен пункт 15.1 о квалификации передачи средства по просьбе лица, которому оно принадлежит, как соисполнительства в сбыте.

Отдельная линия связана с предметом. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 распределяет средства и вещества по четырем спискам, из которых для статьи 228.1 значение имеют списки I–III[4].

---

[1] Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.1, часть 2, пункт «а»; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ, статья 38, пункт 10; О внесении изменения в статью 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 494-ФЗ.

[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункты 13.1 и 13.2.

[4] Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

История нормы сводится к четырём линиям. Сбыт обособился от остальных действий и не ставится в зависимость от размера. Предмет расширялся за счёт растений и их частей, для которых понадобилась своя часть размерной таблицы. Санкции каждый раз перестраивались вслед за размерами, утверждаемыми Правительством. Разъяснения о моменте окончания сбыта и о соисполнительстве Пленум дал лишь в 2015 г., позже самой нормы.

1.2. Объект и предмет преступления

Статья 228.1 УК РФ помещена в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», которая входит в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»[1]. Родовым объектом выступают отношения общественной безопасности и общественного порядка, видовым объектом служат здоровье населения и общественная нравственность, непосредственным объектом признается здоровье населения. А.Е. Шалагин объясняет выделение этой группы запретов тем, что их совершение причиняет вред не отдельному человеку, а многим лицам, составляющим население страны или отдельного региона, то есть неопределенному кругу лиц[2].

Объект охраны не сводится к порядку оборота. Статья 14 Федерального закона № 3-ФЗ допускает оборот средств и веществ списка I только в целях, предусмотренных статьями 29, 34–36 и 36.2 этого закона, а оборот средств и веществ списков II и III допускается в медицинских целях и в целях, предусмотренных статьями 29, 33–36 и 36.2[3]. Выход за эти рамки образует незаконный оборот, но вред измеряется не самим отступлением от правил, а угрозой здоровью людей. Поэтому сбыт наказывается строже, чем нарушение правил оборота по статье 228.2 УК РФ, которая наказывает за нарушение

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, раздел IX, глава 25.
[2] Шалагин А.Е. Преступления против здоровья населения. Понятие, виды, общественная опасность // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 3 (5). С. 30.
[3] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 14.

правил оборота, повлекшее утрату средств или веществ, а при корыстных побуждениях или вреде здоровью человека за то же нарушение[1].

Предмет преступления назван в диспозиции части 1: наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, растения, содержащие такие средства и вещества, и их части. Легальные определения даны в статье 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»: наркотическими средствами признаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а психотропные вещества определяются сходным образом, но охватывают и природные материалы[2].

Перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 и делится на четыре списка: список I объединяет наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых запрещен, список II средства и вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля, список III психотропные вещества, в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, список IV образуют прекурсоры, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля[3]. Прекурсоры предмета этого состава не образуют: их незаконный оборот наказывается по статьям 228.3 и 228.4 УК РФ.

Для жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно средство или вещество списка I, постановление № 1002 предписывает исчислять количество по массе сухого остатка после высушивания до постоянной массы при

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.2, части 1 и 2.

[2] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 1.

[3] Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

температуре от +70 до +110 градусов Цельсия[1]. Для средств и веществ, отмеченных в таблице знаком сноски, количество определяется после высушивания при температуре от +110 до +115 градусов Цельсия, и та же температура названа в примечании к таблице для растений[2].

Особую группу образуют аналоги. Аналогами признаются запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств или психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят (статья 1 Федерального закона № 3-ФЗ)[3]. Вид вещества устанавливается на основании заключения эксперта или специалиста, поскольку вопрос требует специальных знаний[4]. В таблице размеров аналоги не поименованы, но это не пробел: пункт 3 примечаний к статье 228 УК РФ и примечание к таблице постановления № 1002 устанавливают, что размеры аналогов соответствуют размерам средств, аналогами которых они являются, и размер аналога определяется через показатель того средства, аналогом которого вещество признано экспертом[5].

Растения и их части описаны в статье 1 того же Федерального закона как растения, из которых могут быть получены такие средства или вещества либо их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, подлежащих

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.), примечание к списку I размеров наркотических средств и психотропных веществ; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 4.

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002, сноска к таблице и примечание к таблице для растений.

[3] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статьи 1 и 14; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 3.

[4] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 2.

[5] Уголовный кодекс Российской Федерации, пункт 3 примечаний к статье 228; Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002, примечание к таблице.

контролю[1]. Перечень таких растений утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934[2].

Для растений размеры установлены отдельно. Постановление № 934 устанавливает крупный и особо крупный размеры культивирования для целей статьи 231 УК РФ: для конопли от двадцати растений, для мака снотворного от десяти, а особо крупным признается культивирование 330 и 200 растений соответственно. Для статьи 228.1 значение имеет масса, определенная постановлением № 1002: для конопли (растения рода Cannabis) значительный, крупный и особо крупный размеры составляют 6, 100 и 100 000 граммов, для мака снотворного и других видов мака рода Papaver, содержащих наркотические средства, 20, 500 и 100 000 граммов[3].

В предмет статьи не входят новые потенциально опасные психоактивные вещества. Статья 1 определяет их как вещества синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен[4]. Ответственность за их незаконный оборот установлена статьей 234.1 УК РФ, а упоминание о них в пункте 16 постановления Пленума связано с необходимостью отграничить мошенничество от сбыта.

Определения статьи 1 опираются на международные договоры: для средств это Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, для

---

[1] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 1.

[2] Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 (в редакции от 7 февраля 2024 г.).

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

[4] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 1.

психотропных веществ Конвенция о психотропных веществах 1971 года, для прекурсоров Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года[1]. Перечень утверждает Правительство Российской Федерации, а решения Комиссии ООН о наркотических средствах об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психотропным веществам, принятые после издания Перечня, суд учитывает в силу пункта 1 постановления Пленума[2].

Одно и то же растение оценивается по-разному в зависимости от состава. Для статьи 231 единицей измерения служит растение, для статьи 228.1 масса, и количество растений само по себе размер сбыта не образует: он определяется весом, указанным в постановлении № 1002, а число растений имеет значение лишь для квалификации культивирования.

Бланкетность определяет и предмет доказывания: наименование вещества, его место в списке и масса.

Предмет определяется по формальным показателям: включение в Перечень, вид растения или его части, масса; оценочные суждения о вредности вещества значения не имеют. Изменения Перечня и размерных таблиц применяются с учетом статьи 10 УК РФ: по каждому делу устанавливается редакция, действовавшая на момент деяния.

---

[1] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 1.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 1.

ГЛАВА 2. ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ

2.1. Объективная сторона и квалифицирующие признаки сбыта

Диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ соединяет альтернативные действия: в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов запрещены производство, сбыт и пересылка, в отношении растений и их частей только сбыт и пересылка. Достаточно одного из них, а состав сконструирован как формальный: диспозиция части 1 не предусматривает наступления последствий в виде распространения, а сбыт считается оконченным с момента выполнения всех действий по передаче[1].

Сбыт определен в пункте 13 постановления Пленума № 14 как незаконная деятельность лица, направленная на возмездную либо безвозмездную реализацию, в том числе путем продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи взаймы. Передача может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения приобретателю о месте хранения, проведения закладки в обусловленном месте, введения инъекции[2].

В том же пункте названы ситуации, которые сбытом не признаются: введение инъекции не образует сбыта, если средство принадлежит самому потребителю и вводится по его просьбе, приобретено совместно с потребителем для совместного потребления либо вводится по медицинским показаниям, а использование незаконно приобретенного средства для лечения животных не влечет ответственности за сбыт.

Направленность умысла на сбыт устанавливается по совокупности обстоятельств: приобретение, изготовление, переработка, хранение и перевозка средства лицом, которое само его не употребляет, количество и объем, размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие договоренности с

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.1.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.

потребителями[1]. Ни одно из перечисленных обстоятельств само по себе не предрешает вывода о сбыте: они оцениваются в совокупности.

Сбыт считается оконченным с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю, независимо от фактического получения средства, в том числе когда действия совершаются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия[2]. Изъятие средства сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота на квалификацию преступления как оконченного не влияет[3].

Если лицо приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает средство с целью сбыта, совершая тем самым действия, составляющие часть объективной стороны сбыта, но по не зависящим от него обстоятельствам не передает его приобретателю, содеянное квалифицируется как покушение на сбыт[4]. Приготовление ограничено созданием условий, не образующих объективную сторону сбыта: сговором, приисканием соучастников, подготовкой оборудования, тогда как приобретение и хранение средства с целью сбыта уже образуют покушение[5].

Несколько передач одного средства не всегда образуют совокупность. В.Н. Шиханов называет условием оценки таких эпизодов как единого продолжаемого преступления заранее возникший общий умысел на несколько передач[6]. Практика неединообразна: по делу № 10-УДП24-3-К6 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.
[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.1.
[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.1.
[4] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.2.
[5] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 30; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.2.
[6] Шиханов В.Н. Конструкция единого продолжаемого сбыта наркотических средств или психотропных веществ // Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 44.

оставила без изменения приговор, которым устройство двух тайников с частью одной партии по указанию одного куратора в короткий промежуток времени и хранение остатка квалифицированы как совокупность преступлений, и отказала в переквалификации в единое продолжаемое деяние, поскольку суд первой инстанции установил, что каждая закладка помещалась с самостоятельным умыслом на сбыт[1].

Производство определено в статье 1 Федерального закона № 3-ФЗ как действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений[2]. Признак серийности отличает производство от изготовления, которым закон называет получение на основе средств, веществ или их прекурсоров готовых к использованию и потреблению форм, а изготовление в статье 228.1 не названо.

Серийность понимается как изготовление периодически повторяющимися партиями с регулярными промежутками времени, а длительный технологический процесс, направленный на создание одной партии, производством не признается[3].

Пересылка описана в пункте 17 постановления как действия, направленные на перемещение средства адресату без непосредственного участия отправителя: в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего или его сговора с отправителем. Преступление окончено с момента отправления письма, посылки или багажа[4]. Перевозка в диспозиции части 1 не названа: перемещение средства самим виновным при цели сбыта образует

---

[1] Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2024 г. № 10-УДП24-3-К6.

[2] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, статья 1.

[3] Чернов А.В. Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2 (105). С. 293.

[4] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 17.

покушение на сбыт, если средство не передано приобретателю. Если средство незаконно перемещается через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами этого Союза, содеянное требует дополнительной квалификации по статье 229.1 УК РФ, а при международном почтовом отправлении Пленум предписывает вменять совокупность статей 228.1 и 229.1[1].

Размер влияет на квалификацию через квалифицирующие признаки: значительный размер предусмотрен пунктом «б» части 3, крупный пунктом «г» части 4, особо крупный частью 5. Размеры установлены постановлением № 1002 отдельно для каждого средства, вещества, растения или его части, а квалификация зависит от вида предмета[2]. Правило веса всей смеси оспаривалось в Конституционном Суде Российской Федерации: заявитель настаивал на определении размера по массе чистого амфетамина, а не всей смеси с нейтральным наполнителем, и оспаривал абзац третий пункта 4 постановления Пленума, но Суд не нашел оснований для принятия жалобы, указав, что отнесение смеси, в состав которой входит средство списка I, к контролируемым веществам независимо от количества чистого вещества основано на полном запрете их оборота, и сославшись на пункт 4 статьи 2 Федерального закона № 3-ФЗ и на Конвенцию о психотропных веществах 1971 года[3].

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 229.1; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 17, абзац третий.

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

[3] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шемякина Е.Ю., пункт 2.

Пороги различаются по видам средств. Для героина это 0,5, 2,5 и 1000 граммов, для d-лизергида (ЛСД) 0,0001, 0,005 и 0,1 грамма[1]. Количество ниже значительного размера не исключает ответственности: часть 1 статьи размером не обусловлена, на что прямо указано в пункте 13 постановления Пленума[2].

Исчисление массы подчиняется отдельным правилам. Для жидкостей и растворов, содержащих средство или вещество списка I, постановление № 1002 предписывает исчислять количество по массе сухого остатка после высушивания до постоянной массы при температуре от +70 до +110 градусов Цельсия[3]. Пункт 4 постановления Пленума решает вопрос по-разному: для средств списков II и III (за исключением средств, выделенных сноской) размер определяется без учета нейтрального наполнителя, а для списка I по весу всей смеси; при отнесении смеси средства с наполнителем к размеру суд исходит из возможности использования такой смеси для немедицинского потребления[4].

Смесь нескольких средств оценивается по одному показателю. Если препарат содержит более одного наркотического средства или психотропного вещества из списка I (либо из списков II и III, когда средство выделено сноской), количество определяется весом всей смеси по тому средству, для которого установлен наименьший размер. Массы разных средств не суммируются, а квалификация идет по веществу с наиболее строгим порогом[5].

Основной состав не знает последствий, объективная сторона исчерпывается действием, а квалифицирующие признаки части 2 связаны с

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.).

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.), примечание к списку I размеров наркотических средств и психотропных веществ.

[4] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 4; Гордеев Р.Н. Влияние предмета наркопреступлений на квалификацию // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 1 (18). С. 51.

[5] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 4.

местом и способом. Часть 2 сформулирована только применительно к сбыту, а производство и пересылка квалифицируются по части 1 независимо от места и способа. Пункт «а» перечисляет следственный изолятор, исправительное учреждение, административное здание, сооружение административного назначения, образовательную организацию, объекты спорта, объекты железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, территорию воинской части (включена с 11 января 2018 г.), общественный транспорт либо помещения, используемые для развлечений или досуга[1].

Пункт «б» части 2 охватывает сбыт с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»[2]. Е.В. Хромов показал, что сеть может обслуживать разные этапы: переписку организаторов и курьеров, информирование потребителей об ассортименте, заказ и оплату, но способом сбыта она становится только тогда, когда обеспечивает передачу средства[3]. Е.Н. Федик на примерах дел разбирает типичные ошибки: действия закладчика, задержанного при устройстве тайника до сообщения координат приобретателю, образуют покушение, а не оконченный сбыт[4].

Групповые формы описаны в пункте «а» части 3 и пункте «а» части 4: деяния частей 1 и 2, совершенные группой лиц по предварительному сговору, и деяния частей 1–3, совершенные организованной группой. Различие определяется статьей 35 УК РФ: для первой формы достаточна договоренность двух и более соисполнителей о совместном сбыте, для второй требуется устойчивость, то есть объединение, заранее созданное для совершения одного

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.1, часть 2, пункт «а».
[2] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.1, часть 2, пункт «б».
[3] Хромов Е.В. Проблемы квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 34.
[4] Федик Е.Н. Современная практика квалификации сбыта наркотических средств // Российское правосудие. 2024. № 1. С. 82.

или нескольких преступлений, а число участников само по себе организованную группу не образует[1]. Передача средства по просьбе владельца квалифицируется как соисполнительство в сбыте, а не как пособничество[2]. По объему действий различаются и роли посредников. А.В. Чернов приводит дело, в котором посредник принимал деньги от покупателя, переводил их продавцу и сообщал покупателю место закладки, не имея отношения к самому средству; его действия квалифицированы как пособничество в приобретении по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 228 УК РФ. Иначе А.В. Чернов оценивает действия «бегунков», которые физически переносят средство от продавца покупателю: по его мнению, они фактически выполняют объективную сторону сбыта и должны признаваться его исполнителями, а не перевозчиками[3].

Пункт «в» части 4 применяется, когда лицо, достигшее восемнадцати лет, совершает деяние, предусмотренное частями 1–3 статьи, в отношении несовершеннолетнего, зная или допуская это[4]. Одного факта несовершеннолетия приобретателя недостаточно: требуется знание или допущение этого обстоятельства виновным, что следует из самой формулировки пункта 18. Пункт «б» части 4 предусматривает деяния частей 1–3, совершенные лицом с использованием своего служебного положения[5].

Санкция части 5 предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо без такового или пожизненное лишение свободы[6].

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 35, части 2 и 3.
[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 15.1.
[3] Чернов А.В. Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2 (105). С. 289.
[4] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 18.
[5] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.1, часть 4, пункт «б».
[6] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228.1, часть 5.

Объективная сторона охватывает действия с различным моментом окончания: сбыт окончен при выполнении всех действий по передаче, пересылка при отправлении, а приобретение, хранение, перевозка и переработка с целью сбыта до передачи образуют покушение. Производство отличается от изготовления признаком серийности, а пересылка от перевозки тем, что отправитель не участвует в перемещении средства. Размер не входит в признаки основного состава и влияет на квалификацию по частям 3, 4 и 5; установление размера опирается на подзаконную таблицу и заключение эксперта, а несколько передач одного средства при общем умысле могут образовывать единое продолжаемое преступление.

2.2. Субъективные признаки и отграничение от смежных составов

Субъективная сторона сбыта выражается в прямом умысле: лицо осознает, что передает другому лицу наркотическое средство, психотропное вещество, его аналог либо растение или его часть, оборот которых ограничен или запрещен, и желает совершить такую передачу[1]. Квалификация неоконченного деяния остается спорной. Пункт 13.2 постановления № 14 требует в таком случае ответственности за покушение на сбыт всего подготовленного количества, тогда как Ю.С. Норвартян считает это решение усилением репрессии и предлагает при недоведении умысла до конца по не зависящим обстоятельствам квалифицировать содеянное как приготовление к сбыту, а при реализации части средства, не образующей значительного размера, как покушение на сбыт в задуманном размере[2].

Цель сбыта отличает приобретение и хранение по статье 228 УК РФ от неоконченного сбыта. При оконченном сбыте она уже реализована передачей, а при неоконченном деянии направленность умысла входит в предмет доказывания наряду с размером.

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 25; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 13.

[2] Норвартян Ю.С. Некоторые проблемы применения статьи 228.1 УК РФ // Закон и жизнь. 2017. № 1. С. 47–48.

Субъект общий, ответственность наступает с шестнадцати лет; пониженный возраст среди составов главы 25 установлен только для хищения и вымогательства наркотических средств по статье 229 УК РФ. Л.В. Дружинина выделяет хронологический критерий возраста, определяемый по документу, удостоверяющему личность, биологический, социальный и психологический критерии. Она отмечает, что при установлении экспертизой только года рождения днем рождения считается последний календарный день этого года, а при определении возрастного диапазона учитывается минимальный возраст лица[1]. А.Е. Шалагин приводит данные о среднем возрасте приобщения к наркотикам 14–14,5 лет и указывает на парадокс: при хищении средства лицо уже в четырнадцать лет осознает общественную опасность деяния, а при приобретении или хранении того же вещества отвечает только с шестнадцати, и потому не соглашается с законодательным определением возраста ответственности по статье 228 УК РФ и предлагает снизить его до четырнадцати лет, внеся изменение в часть 2 статьи 20 УК РФ[2].

Отграничение от статьи 228 УК РФ проводится по цели. Приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка без цели сбыта наказываются по статье 228, а те же действия с целью сбыта, не завершившиеся передачей, образуют покушение на сбыт. Закладка без сообщения координат приобретателю остается покушением[3], а хранение средства по просьбе владельца не образует для хранителя ни приобретения, ни сбыта, пока место хранения не используется как тайник, из которого средство забирает приобретатель[4].

---

[1] Дружинина Л.В. Субъект преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228-1 УК РФ // Проблемы науки. 2019. № 11 (47). С. 83–84.

[2] Шалагин А.Е. Преступления против здоровья населения. Понятие, виды, общественная опасность // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 3 (5). С. 31.

[3] Федик Е.Н. Современная практика квалификации сбыта наркотических средств // Российское правосудие. 2024. № 1. С. 82.

[4] Чернов А.В. Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2 (105). С. 289–290.

Добровольная сдача не освобождает сбытчика от ответственности. Примечание 1 к статье 228 УК РФ распространяется только на преступления, предусмотренные этой статьей, и на сбытчика не влияет. Освобождение приобретателя наступает лишь при двух условиях сразу: добровольной сдаче средства и активных действиях, способствовавших раскрытию или пресечению связанных с оборотом преступлений и изобличению их участников. Добровольной сдачей не признается изъятие средств при задержании лица и при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию[1].

От мошенничества сбыт отличается по предмету. Если лицо под видом наркотического средства с корыстной целью передает иное вещество, содеянное образует мошенничество, а приобретатель при наличии оснований отвечает за покушение на незаконное приобретение в значительном, крупном или особо крупном размере[2].

Со смежными составами главы 25 УК РФ сбыт разграничивается по характеру действия. Склонение к потреблению по статье 230 УК РФ выражается в действиях, направленных на возбуждение у другого лица желания потребить средство, и окончено независимо от того, употребило ли оно средство, а передача предмета требует совокупности со статьей 228.1[3]; культивирование по статье 231 включает создание специальных условий для посева и выращивания растений, а также сам посев и выращивание[4]; организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления по статье 232 состоит в организации либо содержании притона или в систематическом предоставлении помещения для

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 228, примечание 1; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 19.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 16.

[3] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 27.

[4] О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (в редакции от 27 октября 2025 г.), статья 1.

потребления[1]. Сбыт предполагает передачу предмета, а названные деяния могут образовывать с ним совокупность.

От статьи 234 УК РФ сбыт отличается по предмету. Сильнодействующие и ядовитые вещества не являются наркотическими средствами или психотропными веществами, а их незаконный сбыт наказывается по статье 234 УК РФ, а статья 228.1 применяется только тогда, когда вещество включено в Перечень[2]. Разграничение проводится по заключению эксперта о том, к какому перечню отнесено вещество.

Самостоятельный вопрос связан с результатами оперативно-розыскных мероприятий. Пленум требует, чтобы мероприятие проводилось для решения задач, названных в статье 2 Федерального закона № 144-ФЗ[3], с соблюдением условий статей 7 и 8, а материалы содержали сведения об участии лица в подготовке или совершении деяния. Результаты могут использоваться в доказывании, если они получены в соответствии с законом и свидетельствуют об умысле на незаконный оборот, сформировавшемся независимо от деятельности сотрудников[4].

Субъективная сторона сбыта предполагает осознание свойств предмета и желание передать его другому лицу; субъект общий, ответственность наступает с шестнадцати лет; от смежных составов сбыт отличается по наличию передачи предмета, от мошенничества по свойствам предмета, а от статьи 234 по отнесению вещества к Перечню. Умысел должен охватывать предмет, а цель сбыта подтверждается объективными данными, а не объяснениями виновного.

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 232, часть 1.
[2] Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 234, часть 1; статья 228.1, часть 1.
[3] Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2025 г.), статьи 2, 7, 8.
[4] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.), пункт 14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статья 228.1 УК РФ прошла путь от общей нормы о наркотических средствах до самостоятельного состава с пятью частями, а ее конструкция менялась трижды: в 2003 г. сбыт выделен из статьи 228, в 2010 г. в предмет включены растения и их части, в 2012 г. размеры перестроены в трехзвенную градацию, где значительный размер стал новым квалифицирующим признаком. Перечень мест сбыта в пункте «а» части 2 корректировался в 2013 и 2017 гг., а размерная таблица действует в редакции от 11 июня 2025 г.

Предмет преступления определен отсылочно. Закон называет наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, растения и части растений, а содержание этих понятий раскрывает статья 1 Федерального закона № 3-ФЗ через включение в Перечень, утвержденный постановлением № 681; для статьи 228.1 значение имеют списки I–III, а прекурсоры, отнесенные Перечнем к списку IV, предмета этого состава не образуют. Аналоги в Перечень не включены, но признак размера при их сбыте урегулирован: пункт 3 примечаний к статье 228 УК РФ и примечание к таблице постановления № 1002 предписывают применять к аналогам размеры тех средств, аналогами которых они являются, а решающим становится экспертный вывод о том, аналогом какого средства признано вещество. Растения оцениваются по массе, установленной постановлением № 1002, тогда как постановление № 934 определяет число растений для статьи 231.

Объективная сторона включает производство, сбыт и пересылку средств и веществ, а для растений и их частей только сбыт и пересылку. Сбыт определен как деятельность, направленная на возмездную или безвозмездную реализацию, а способы передачи описаны открытым перечнем, включающим сообщение о месте хранения, закладку и введение инъекции. Преступление окончено с момента выполнения всех действий по передаче независимо от фактического получения средства, а хранение с целью сбыта до передачи образует покушение. Производство отличается от изготовления признаком серийности, пересылка от перевозки тем, что перемещение происходит без

непосредственного участия отправителя, а несколько передач одного средства при общем умысле могут образовывать единое продолжаемое преступление, хотя Верховный Суд Российской Федерации по делу № 10-УДП24-3-К6 в объединении двух закладок одной партии отказал. Размер устанавливается по правилам пункта 4 постановления Пленума: для смесей списков II и III без учета наполнителя, для списка I по весу всей смеси.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле, а цель сбыта отличает приобретение и хранение по статье 228 УК РФ от неоконченного сбыта. Ответственность наступает с шестнадцати лет. Квалифицирующие признаки связаны с местом сбыта, использованием сетей, групповыми формами, служебным положением, возрастом приобретателя и размером. Признак использования сетей, по мнению Е.В. Хромова, вменяется тогда, когда сеть обслуживает саму передачу средства, а не только переговоры о сделке. Отграничение от статьи 228 УК РФ проводится по цели, от пособничества по объему выполненных действий, от мошенничества по свойствам предмета, от статьи 234 по отнесению вещества к Перечню, а добровольная сдача приобретенного средства не освобождает сбытчика от ответственности.

Из исследования вытекают три предложения. В разъяснения Пленума стоит включить правило о соотношении производства и последующего сбыта одной партии: ни диспозиция статьи 228.1, ни постановление № 14 его не содержат. Пункт 3 примечаний к статье 228 УК РФ ставит размер аналога в зависимость от того, аналогом какого средства признано вещество, но как быть, если эксперт этого средства не назвал, не разъяснено. Наконец, признак использования сетей в пункте «б» части 2 точнее было бы сформулировать через способ передачи, как это предлагает Е.В. Хромов.

Общий вывод: статья 228.1 УК РФ обеспечивает ответственность за действия, создающие канал поступления средств к потребителям, но ее применение зависит от подзаконных актов и от единообразия в оценке умысла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://www.zakonrf.info/konstitucia/ (дата обращения: 07.11.2026).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/ (дата обращения: 07.11.2026).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/ (дата обращения: 07.11.2026).
4. Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/ugolovnyi-kodeks-rsfsr-utv-vs-rsfsr-27101960/ (дата обращения: 07.11.2026).
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01032012-n-18-fz-o/ (дата обращения: 07.11.2026).
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ (в редакции от 4 ноября 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-02072013-n-185-fz-o/ (дата обращения: 07.11.2026).

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/31125 (дата обращения: 07.11.2026).
8. О внесении изменений в статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-05012006-n-11-fz-o/ (дата обращения: 07.11.2026).
9. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08122003-n-162-fz-o/ (дата обращения: 07.11.2026).
10. О внесении изменения в статью 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 494-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/2018/01/09/fz494-dok.html (дата обращения: 07.11.2026).
11. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12081995-n-144-fz-ob/ (дата обращения: 07.11.2026).
12. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (в редакции от 27 октября 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-08011998-n-3-fz-o/ (дата обращения: 07.11.2026).
13. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 (в

редакции от 16 февраля 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-23112020-n-733-ob-utverzhdenii/ (дата обращения: 07.11.2026).

14. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в редакции от 11 июня 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-01102012-n-1002/ (дата обращения: 07.11.2026).
15. Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76 (в редакции от 23 ноября 2012 г., утратило силу) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-07022006-n-76/ (дата обращения: 07.11.2026).
16. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в редакции от 11 июня 2025 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30061998-n-681/ (дата обращения: 07.11.2026).

17. Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 (в редакции от 7 февраля 2024 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-27112010-n-934/ (дата обращения: 07.11.2026).
18. Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 (утратило силу) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-06052004-n-231/ (дата обращения: 07.11.2026).
19. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37-О // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28012021-n-37-o/ (дата обращения: 07.11.2026).
20. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/ (дата обращения: 07.11.2026).

Учебная, научная литература

21. Гордеев Р.Н. Влияние предмета наркопреступлений на квалификацию // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 1 (18). С. 48–55. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-predmeta-narkoprestupleniy-na-kvalifikatsiyu (дата обращения: 07.11.2026).
22. Дружинина Л.В. Субъект преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228-1 УК РФ // Проблемы науки. 2019. № 11 (47). С. 81–85. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/subekt-prestupleniy-predusmotrennyh-st-st-228-228-1-uk-rf (дата обращения: 07.11.2026).
23. Емельянов В.А. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в России: историко-правовые и международно-правовые аспекты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 2. С. 138–146. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-nezakonnomu-oborotu-narkoticheskih-sredstv-i-psihotropnyh-veschestv-v-rossii-istoriko-pravovye-i-mezhdunarodno (дата обращения: 07.11.2026).
24. Норвартян Ю.С. Некоторые проблемы применения статьи 228.1 УК РФ // Закон и жизнь. 2017. № 1. С. 44–51. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-primeneniya-stati-228-1-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 07.11.2026).
25. Федик Е.Н. Современная практика квалификации сбыта наркотических средств // Российское правосудие. 2024. № 1. С. 82–88. URL: https://journals.rcsi.science/2072-909X/article/download/375917/348794 (дата обращения: 07.11.2026).
26. Хромов Е.В. Проблемы квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 32–38. URL: https://procuror.spb.ru/k213609.html (дата обращения: 07.11.2026).

27. Чернов А.В. Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2 (105). С. 284–295. DOI: 10.55001/2312-3184.2023.76.31.025. URL: https://kvsz.ru/temp/b4a68dfb914eac4b5e0fc91dd6ece916.pdf (дата обращения: 07.11.2026).
28. Шалагин А.Е. Преступления против здоровья населения. Понятие, виды, общественная опасность // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. № 3 (5). С. 28–33. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-protiv-zdorovya-naseleniya-ponyatie-vidy-obschestvennaya-opasnost (дата обращения: 07.11.2026).
29. Шиханов В.Н. Конструкция единого продолжаемого сбыта наркотических средств или психотропных веществ // Криминалистъ. 2021. № 3 (36). С. 43–48. URL: https://procuror.spb.ru/k213611.html (дата обращения: 07.11.2026).

Эмпирические материалы

30. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2024 г. № 10-УДП24-3-К6 // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-02042024-n-10-udp24-3-k6/ (дата обращения: 07.11.2026).